

1500382-28.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... soube informar, sendo proveniente do tráfico de drogas.

Recuperada a sacola dispensada, verificou-se que ela continha diversas porções de cocaína, pesando 737g (setecentos e trinta e sete gramas), e de maconha, com peso de 433g (quatrocentos e trinta e três gramas). Informalmente, o indiciado admitiu que estava no tráfico há uma semana, que trabalhava 8 horas por dia e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500382-28.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500382-28.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY HENRIQUE BARBOSA DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

WESLLEY HENRIQUE BARBOSA DE LIMA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 21h45min, na Rua Irineu Elias da Silva, em frente ao nº 441, Vila Nova São Vicente, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo e guardava porções de cocaína, pesando 737g (setecentos e trinta e sete gramas), e porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso de 433g (quatrocentos e trinta e três gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 5, auto de constatação provisória de pág. 11 e fotografias de págs. 16/17.

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado em frente a um bar no endereço citado, ocasião em que WESLLEY HENRIQUE dispensou uma sacola no solo, motivando a abordagem.

Em revista pessoal, os policiais localizaram a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em poder do denunciado, cuja origem não soube informar, sendo

proveniente do tráfico de drogas.

Recuperada a sacola dispensada, verificou-se que ela continha diversas porções de cocaína, pesando 737g (setecentos e trinta e sete gramas), e de maconha, com peso de 433g (quatrocentos e trinta e três gramas). Informalmente, o indiciado admitiu que estava no tráfico há uma semana, que trabalhava 8 horas por dia e ganhava de acordo com o que vendia.

Notificado, o réu apresentou resposta preliminar (págs. 102/104). Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida (pág. 108/109), sendo o réu citado (pág. 133). Em audiência realizada por videoconferência através da plataforma Microsoft Teams foram ouvidas a testemunha policial militar Edmilson Batista de Souza, a testemunhas de defesa Paulo Rogério Rosas, e genitora do réu, Valdiceia Barbosa Nunes, interrogando-se o acusado (págs. 134 e 164).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (págs. 165/173) A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou, em último caso, que sejam acolhidas as teses subsidiárias (págs. 177/180).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

As pequenas contradições apontadas pela Defesa não têm o condão de afastar o depoimento conciso e uniforme dos policiais.

O policial militar Edmilson Batista de Souza afirmou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando se depararam com o réu que portava uma sacola na mão. Ele se assustou com a presença deles, vindo a soltar a sacola e tentou se desvencilhar. Realizada a abordagem, na sacola tinha drogas, sendo maconha e cocaína, e dinheiro, além do celular. o réu estava bem próximo a um bar e a rua estava deserta, não sabendo dizer se em razão da pandemia o tráfico foi ou não facilitado. O horário da ocorrência foi no período noturno, não se recordando exatamente, mas acreditando ter sido antes da meia noite. Acredita que da abordagem até a condução do réu à delegacia tenha decorrido de 30 a 40 minutos. Não pararam em outro local após a detenção indo direto para a delegacia. Desconhece se sua viatura tem rastreamento por GPS.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Edmilson Batista de Souza.

A versão do réu, por seu turno, foi no sentido de que tinha acabado de sair de casa 9h50 da noite, tinha ido no bar na Rua Irineu da Silva pagar conta que devia no bar, R\$ 38,00 em dinheiro, Levou R\$ 50,00, sobrou R\$ 12,00, pediu para comprar R\$ 1,00 de cigarro e foi levar o troco para a mãe. Virou as costas para pegar o cigarro no bar, parou a viatura e abordou um menino lá na frente e o depoente e perguntaram se tinha passagem. Disse que sim e deu sua matrícula. Eles nada encontraram com o declarante apenas R\$ 10,00, não sabe onde encontraram as drogas. Nunca foi abordado por viatura lá. Quanto ao menino ele ficou para fora do bar com quatro policiais e o declarante ficou abordado dentro do bar por outros quatro policiais.com. Eles revistaram o bar mas nada acharam lá. Não lhe foram mostradas drogas. Soube da sua prisão quando disseram que era para leva-lo para averiguação. Eles disseram para sua mãe. Na viatura tinham mochilas mas não chegou a tocar nelas. Tinham duas viaturas no local. Elas passaram primeiro na comunidade da Fazendinha e depois de duas esquinas, passaram na esquina perto de um ponto de lotação onde tem uns predinhos e eles fizeram algo de uma viatura para outra e depois foi com a viatura ao centro de São Vicente. Isso já era onze e pouco da noite. Não lhe mostraram a mochila com drogas na delegacia. é fantasiosa, ao aduzir que apenas caminhava pelo local quando da abordagem, após a visita a uma das

testemunhas.

A testemunha de defesa (genitora do réu), por seu turno, nada acrescentou ao conjunto probatório produzido, pois não presenciou a integralidade dos fatos, de modo que o depoimento dos policiais não pode ser afastado pela participação dos agentes na prisão em flagrante.

De fato, não se pode admitir que ao mesmo tempo em que o Estado-Administração imponha o dever para que o agente da autoridade efetue a prisão em flagrante, contraditoriamente o Estado-Juiz afaste a credibilidade de seu testemunho.

A conduta está bem delineada, uma vez que a elementar típica contida no art. 33 da Lei nº 11.343/06 se admite no caso em tela pela análise contextual dos elementos de convicção que gravitam em torno do cerne da questão. Restou demonstrado que o réu trazia consigo e guardava porções de cocaína, pesando 737g (setecentos e trinta e sete gramas), e porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso de 433g (quatrocentos e trinta e três gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 5, auto de constatação provisória de pág. 11 e fotografias de págs. 16/17 e laudo pericial de págs. 86/88.

Como é o delito de tráfico assemelhado aos crimes hediondos, fazendo incidir diversas consequências gravosas ao acusado, reforça-se ainda mais a necessidade da certeza inequívoca da efetiva caracterização de uma das figuras descritas no artigo 33 da Lei de Drogas, o que se vislumbra nos autos.

Na versão defensiva, sobre a inexistência da dinâmica tal qual narrada, imperioso observar que nenhuma testemunha presente no bar foi arrolada e não houve qualquer comprovação sobre eventual conduta irregular por parte dos policiais militares, impondo-se a condenação.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), passo a considerar:

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343 e, considerando a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (porções de cocaína, pesando 737g (setecentos e trinta e sete gramas), e porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso de 433g (quatrocentos e trinta e três gramas)), bem como os maus antecedentes do réu (autos nº 1504270-10.2018.8.26.0536), fixo a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

O réu é reincidente (autos nº 1500995-53.2018.8.26.0536), portanto aumento sua pena em um sexto, resultando em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Finalmente, não reconheço a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência.

O regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, em razão da reincidência, no termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Posto isso, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE E CONDENO WESLLEY HENRIQUE BARBOSA DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo valor legal, em regime inicial fechado.

Nego o direito ao recurso em liberdade, muito embora não exista a vedação expressa em lei para a concessão do benefício, conforme dispõe as alterações dadas à Lei 8.072/90 pela recente Lei 11.464/07. De fato, o réu, preso cautelarmente ao longo do processo, foi condenado nesta fase, sendo contraditório deferir sua liberdade provisória após a demonstração da culpabilidade. Ademais, o tráfico de entorpecentes coloca em risco a ordem pública como um todo e a liberdade do sentenciado pode também colocar em risco o cumprimento da lei penal, aplicada nesta decisão. Recomende-se na unidade em que se encontra

Nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03, CONDENO, ainda, os réus, ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, observada a gratuidade, bem como ao perdimento de valores e bens apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

PIC

Custas na forma da lei.

São Vicente, 22 de fevereiro de 2022.